贵港市覃塘区辉力中板厂“5.21” 机械伤害事故调查报告

2021-07-07 11:15 来源：覃塘区应急管理局

2021年5月21日7时30分左右，位于贵港市覃塘区三里镇的贵港市覃塘区辉力中板厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，覃塘区人民政府区政府办、纪委监委、应急局、公安分局、林业局、总工会等单位人员组成的事故调查组，对该起事故依法开展调查。事故调查组通过现场勘查、和综合分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了工作建议，现将调查情况报告如下。

一、事故单位相关情况

贵港市覃塘区辉力中板厂位于覃塘区三里镇，2012年10月23日注册成立，企业类型：个人独资企业，法定代表人为叶诚。经营范围：单板售。现有工人29名，有切木机、刨板机各4台。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月21日6时30分许，贵港市覃塘区辉力中板厂照常开工。约7时30分，刨板机手覃耀飞发现没有木头传送到刨板机，随后就走到切木情况，发现切木机操作工人罗健敷已被卡在切木机里面，被切木机的锯子锯到身体，切木机已被卡死停机了，覃耀飞立即通过板厂老板叶诚的外弟电话给叶诚的儿子叶昌立尽快来工厂处理事故。

（二）应急救援情况

事故发生后，贵港市覃塘区辉力中板厂负责人叶昌立（法定代表人叶诚的儿子）立即拨打“120”急救电话并向110及三里镇政府报告。接到企业话后，相关部门立即组织开展应急救援工作，医护人员第一时间赶赴事发现场进行救治，但罗健敷已无生命体征。事发后，覃塘区委、区政府高度求区应急局、覃塘公安分局等单位组织人员赶赴现场协助开展后续处置工作。

三、事故伤亡人员和经济赔偿情况

（一）死亡人员情况

死者，罗健敷，男，壮族，1962年4月9日出生，系：广西贵港市覃塘区三里镇龙田村水龙屯人，身份证号码4525**********18，2019年初到厂工作，岗位主要职责是操作切木机，经调查罗健敷来辉力中板厂工作前以及在该厂工作期间均未接受过操作切木机的相关技能培训。

（二）经济赔偿情况

2021年5月21日，在三里镇人民调解委员会的调解下，贵港市覃塘区辉力中板厂和死者罗健敷家属就经济赔偿问题进行了协商，达成了一致赔并签订了调解协议书。双方商定贵港市覃塘区辉力中板厂给予罗健敷死亡赔偿金人民币61万元，当日支付31万元，剩余30万元必须于2022年3月15完毕。协议书签订后辉力中板厂即通过银行转账的方式当场支付31万元到死者家属的指定账号内并承诺剩余部分按协议时间要求支付到位。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。根据对相关人员的调查以及事故现场的分析可以认定导致本次事故发生的直接原因有两个：一是辉力中板厂员工罗健敷在操过程中，未按照旋切机的操作规程要求与旋切机保持安全距离，当他转身整理木条时固定在旋切机运送木条加工的链子上钩子钩到衣服带进机器无被旋切机锯到身体；二是切木的旋切机存在安全隐患。从事故现场看，罗健敷操作岗位（站立位置）与旋切机的锯片距离不足2米，且没有安全护敷被带进切木机前没有受到任何东西阻拦，很快就被带到正在飞速旋转的锯片前致使他当场死亡。

（二）间接原因。贵港市覃塘区辉力中板厂安全生产主体责任不落实，未建立安全生产责任制，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建产教育和培训档案，在罗健敷不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程的情况下上岗作业。中板厂没有进行作业全管理，罗健敷被链条拉进切木机前无人发现，也不能进行自救是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质。经调查认定，贵港市覃塘区辉力中板厂“5.21”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）贵港市覃塘区辉力中板厂没有严格履行企业安全生产主体责任，安全防范措施不力，没有按规定对从业人员进行安全教育和培训，违反人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核况。”的规定，对“5.21”机械伤害事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）款的规定，建议覃塘区应急管理局港市覃塘区辉力中板厂给予行政处罚。

（二）叶诚作为贵港市覃塘区辉力中板厂法定代表人，没有严格履行安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的“5.21”机械伤害事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）款的规定，建议覃塘区应急管理局依法对其给予行政处罚。

六、对事故单位存在问题整改工作建议

（一）贵港市覃塘区辉力中板厂法定代表人应当深刻吸取事故教训，严格履行企业安全生产主体责任，制定相应的管理制度，落实专门的安全人员负责对作业现场进行严格管理。

（二）要加强对本厂所有员工的安全教育培训并如实做好记录，进一步增强从业人员的安全意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）要加大安全生产资金投入力度，对存在安全隐患的机械设备进行改造，确保机械操作人员的生命安全，同时对企业工作环境的脏乱差现治，为企业员工创造安全健康舒适的工作环境，确保企业员工的生命财产安全。

（四）要加强事故隐患排查治理力度，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。

贵港市覃塘区辉力中板厂“5.21”

机械伤害事故调查组

2021年7月6日